



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 527/Pdt.G/2017/PN Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ENDRO WIYONO, Tempat/Tgl Lahir : Tulungagung, 11 Nopember

1965, Umur : 50 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki,

Agama : Islam, Kewarganegaraan : Warga

Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Status

Perkawinan : Cerai Hidup, Alamat : Dusun

Tegalrejo, RT.003 RW.002, Desa Tegalrejo,

Kecamatan Rejotangan, Kab. Tulungagung ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini membeirkan Kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama :

ACHMAD DRAJAT, S.H., MH.

Advokat pada Kantor Advokat **A.Drajad Siswa**

Utama, SH., MH. & Partners, berkantor di Ruko

Residence 21 Jalan Jambangan Indah No.1 A

Jambangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 08 J u l i 2017

(terlampir dalam berkas) ;

L A W A N

G U M I N A H, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin

Perempuan, Pekerjaan Swasta, beralamat/

bertempat tinggal di Jalan Kendalsari Gang 1/18,

Kelurahan Penaringansari, kecamatan Rungkut,

Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini membeirkan Kuasa kepada Kuasa

Hukumnya bernama :

Halaman 1 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. SUMARSULAN,S.H.,MHum. ;

2. IMAM SYAMSU ASHARY,S.H. ;

Para Pengacara berkantor di Jalan Jagir Sidomukti II/50 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2017 (terlampir dalam berkas) ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti yang diajukan para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 J u l i 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 J u l i 2017, di bawah Register perkara Nomor : 527/Pdt.G/2017/PN.SBY., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

01.Bahwa :

Penggugat adalah ahli waris (anak) dari almarhumah MUSRIYATI yang telah meninggal dunia. Dimana almarhumah MUSRIYATI semasa hidupnya telah meninggalkan harta warisan , salah satunya antara lain :

“ Tanah Seluas : 244 M2 Berupa tanah darat sebagaimana diterangkan dalam SPPT PBB 35.78.040.014.002-0128 Eks Petok D Nomor 230 Persil 4 Klas D.1 Terletak di Jl. Kendalsari Gang 1/18 ,Kelurahan Penjaringansari , Kecamatan Rungkut , Kota Surabaya , Propensi Jawa Timur , Dengan batas-batas : Sebelah Utara : Jalan Kendalsari Gg 1 ; Sebelah Timur : Tanah Milik Ny.Nafsiah ; Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarmadi ; Sebelah Barat : Tanah Milik H.Sarmin

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya : “ Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 1999 yang ditandatangani oleh Musriyati dan Mariyun dengan diketahui pejabat dan para saksi “

02.Bahwa :

Harta warisan peninggalan almarhum Musriyati yang telah meninggal dunia , salah satunya antara lain :

“ Tanah Seluas : 244 M2 Berupa tanah darat sebagaimana diterangkan dalam SPPT PBB 35.78.040.014.002-0128 Eks Petok D Nomor 230 Persil 4 Klas D.1 Terletak di Jl. Kendalsari Gang 1/18, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan ---

Halaman 2 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rungkut , Kota Surabaya , Propensi Jawa Timur , Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Kendalsari Gg 1 ; Sebelah Timur : Tanah Milik Ny.Nafsiah ; Sebelah Selatan : Tanah Milik Sarmadi ; Sebelah Barat : Tanah Milik H.Sarmin

Telah dikuasai secara melawan hukum oleh : Tergugat . Sehingga selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan antara lain :

1. Gugatan melalui Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 323/Pdt.G/2016/PN.Sby ;
2. Gugatan melalui Pengadilan Agama Surabaya Nomor : /Pdt.G/2017/PA.Sby ;

Dimana kedua gugatan tersebut sedang Penggugat mohonkan dengan : Upaya Hukum Peninjauan Kembali ;

03.Bahwa :

Dalam proses gugatan di Pengadilan , “ Guminah “ telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang dibuat secara melanggar hukum berupa penerbitan surat-surat secara tidak benar dan/atau dipalsukan , antara lain berupa : Surat Pernyataan Mariyun Tertanggal 5 Agustus 1999 yang membatalkan Pemberian Tanah , yakni : “ Tanah Seluas : 244 M2 Berupa tanah darat sebagaimana diterangkan dalam SPPT PBB 35.78.040.014.002-0128 Eks Petok D Nomor 230 Persil 4 Klas D.1 Terletak di Jl. Kendalsari Gang 1/18 ,Kelurahan Penjaringan Sari , Kecamatan Rungkut , Kota Surabaya , Propensi Jawa Timur “ ; Termasuk penerbitan surat-surat lainnya , yakni :

- 1). Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit dr.Soetomo Surabaya Tertanggal 28 – 4-2016 ; 2).Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dispenduk-Capil Kota Surabaya Tertanggal 11-7-2016 ;

Sehingga penerbitan surat-surat secara tidak benar dan/atau dipalsukan penerbitan surat-surat secara tidak benar dan/atau dipalsukan sebagaimana tersebut diatas , berakibat telah merugikan Penggugat secara moril maupun materiil ;

04.Bahwa :

Jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan /tindakan : Penggugat Sebagaimana tersebut dan terurai dalam posita gugatan Penggugat diatas , Penggugat telah dirugikan secara Materiil dengan rincian kerugian Materiil Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Halaman 3 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti, namun pasti tidak kurang dari kerugian Materiil Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 2.000.0000.000 ,- (Dua Milyar Rupiah) ;
Dan/atau kerugian Materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

05.Bahwa :

Oleh karena : Gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan akurat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Stbl.1941 Nomor 44 , walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding , kasasi, maupun verzet ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat sebagaimana tersebut diatas , maka Penggugat memohon kepada yang terhormat, yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagai “ ORIGINAL JURISDICTION “ wilayah hukum Kota Surabaya, untuk dapatnya memanggil Penggugat dan Tergugat supaya hadir dalam Majelis Persidangan pada waktu yang ditentukan untuk itu , serta memeriksa , mengadili dan memutuskan sebagai hukum :

PETITUM GUGATAN

TUNTUTAN

(Onderwerp Van Den Eis – Met In Duidelijke En Bepalde Conclutie – Petitum)

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga (Van Waarde Verklaard) sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah tepat dan beralasan serta dibenarkan menurut hukum ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan dan/atau perbuatan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad)
5. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum :

Surat Pernyataan Mariyun Tertanggal 5 Agustus 1999 yang membatalkan Pemberian Tanah , yakni : “ Tanah Seluas : 244 M2 Berupa tanah darat ---

Halaman 4 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam SPPT PBB 35.78.040.014.002-0128 Eks

Petok D Nomor 230 Persil 4 Klas D.1 Terletak di Jl. Kendalsari Gang 1/18 ,Kelurahan Penjaringan Sari , Kecamatan Rungkut , Kota Surabaya , Propensi Jawa Timur “ ; Termasuk penerbitan surat-surat lainnya , yakni :

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit dr.Soetomo Surabaya Tertanggal 28 - 4 - 2016 ;
2. Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Dispenduk-Capil Kota Surabaya Tertanggal 11-7-2016 ;

6. Menyatakan bahwa :

Penggugat telah dirugikan secara Materiil dengan rincian kerugian Materiil Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian Materiil Penggugat kurang lebih sebesar Rp.2.000.0000.000,- (Dua Milyar Rupiah); Dan/atau kerugian Materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

7. Menghukum Tergugat Membayar kerugian Materiil Penggugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Kerugian Materiil :

Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar tidak dapat ditentukan dengan pasti , namun pasti tidak kurang dari kerugian Materiil Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 2.000.0000.000 , - (Dua Milyar Rupiah) ;

Dan/atau kerugian Materiil Penggugat yang dianggap patut dan layak serta adil menurut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Stbl.1941 Nomor 44, walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum banding , kasasi , maupun verzet , maupun lainnya ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 5 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara ini berpendapat lain , maka dalam peradilan yang baik , mohon keadilan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang Kuasanya bernama : ACHMAD DRAJAT,S.H.,MH. Sedangkan untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya bernama : IMAM ASHARY,SH., ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak MAXI SIGARLAKI,S.H.,MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator sesuai Penetapan No.527/Pdt.G/2017/PN.Sby. tanggal 30 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 September 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (GAGAL) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat, telah memberikan Jawaban pada persidangan tanggal 10 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat menolak secara keras dan tegas, seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas pula diakui bersama dalam persidangan ini ;
2. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena sepeninggalnya MUSRIYATI, meninggalkan 3 (tiga) orang anak kandung dengan suami Bapak dari Penggugat, antara lain :
 - a. ENDRO WIYONO (Penggugat)
 - b. SRI WIGATININGSIH
 - c. WIWIK

Dengan demikian gugatan ini kurang pihak, menjadikan gugatan Penggugat tidak formil berakibat gugatan ini tidak lengkap, cacat hukum dan atau tidak -

Halaman 6 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasas/kabur. Untuk itu lihat Bukti Putusan Pengadilan Agama Surabaya, Perkara No.297/Pdt.G/2016/PA.Sby. pada halaman 14 dan 15 tentang Pertimbangan Hukumnya (Bukti No.T1) ;

3. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak Gugatan Penggugat Point 3 yang mana Surat Pernyataan MARIYUN (Alm) tertanggal : 5 Agustus 1999, "Tanah seluas : 244 M2 berupa tanah sarat, sebagaimana diterangkan dalam SPPT PBB 35.78.040.014.002-0128, Eks. Petok D No.230, Persil 4, Klas D1, terletak di Jl.Kendalsari I No.18, Kel.Penjariangan Sari, kec.Rugkut Surabaya" **sudah dibatalkan bersama antara ; MARIYUN (Alm) dengan MUSRIATI (Almh)**. Hal ini adalah sudah benar, dan tidak bisa dirubah dan atau tidak bisa dibatalkan lagi surat pernyataan dimaksud/menolak untuk dibatalkan. Sedangkan Surat Pernyataan tanggal 5 Agustus 1999 dimaksud, hingga hari ini tidak ada aslinya, hanya fotocopy saja. Dengan demikian fotocopy bulan sebagai alat bukti dan tidak ada kekuatan hukum/tidak syah. Untuk itu lihat Bukti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.323/Pdt.G/2016/PN.Sby. pada halaman 14 tentang pertimbangan hukumnya (Bukti No.T2) ;
4. Bahwa, sedangkan Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Dr.Soetomo Surabaya, tertanggal 28-04-2016 adalah syah demi hukum, sebagai pengganti dari Keterangan kelahiran yang hilang (Lihat Bukti No.T3) Demikian pula Surat / Kutipan Akte Kelahiran dari Kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya, tertanggal 11-07-2016 adalah syah demi hukum, juga sebagai pengganti surat Akte Kelahiran yang hilang (Lihat Bukti T.4) ;
5. Bahwa, dalil-dalil dan dasar-dasar selanjutnya yang tidak relevan tidak perlu ditanggapi secara rinci, akan tetapi Tergugat secara tegas/keras tetap menolaknya ;

Maka berdasarkan atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Yang Mulia, Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, atau menyatakan tidak dapat diterima ;
- Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

ATAU :

Halaman 7 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan REPLIK pada persidangan tanggal 17 Oktober 2017, kemudian Kuasa Tergugat mengajukan DUPLIK pada persidangan tanggal 24 Oktober 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 3504131111650006 tertanggal 07-08-2012 atas nama ENDRO WIYONO ;
 2. Bukti P-2 : Fotocopy Laporan Polisi a.n. Endro Wiyono Nomor : 04/AD/SBY/VIII/2016 tertanggal 04 Agustus 2016 ;
 3. Bukti P-3 : Fotocopy Daftar Bukti Surat Tergugat tertanggal 12 Oktober 2016 ;
 4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 25 Agustus 1999 ;
 5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 5 Agustus 1999 ;
- Bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata untuk bukti P-1, P-4, dan P-5 tanpa ada aslinya, sedangkan untuk bukti yang lainnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 297/Pdt.G/2017/PA.Sby. ;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Putusan Pengadilan Surabaya Nomor : 323/Pdt.G/2016/PN.Sby.
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Kelahiran No : 10198869/15D/IX/2002 dari Rumah Sakit Dr.Soetomo Surabaya telah lahir anak perempuan pada tanggal 9 September 2002 an.WAHYU SEPTRI LESTARI NINGSIH, anak dari : MARIYUN dan GUMINAH ;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran dari Kantor Dispenduk Capil Kota Surabaya, tertanggal 11 Juli 2016 an. : WAHYU SEPTRI LESTARI NINGSIH, anak dari : MARIYUN dan GUMINAH ;

Halaman 8 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotocopy Kutipan Akte Kematian an.MARIYUN dari Kantor

Dispenduk Capil Kota Surabaya, tertanggal 15 September 2015 ;

6. Bukti T-6 : Fotocopy Surat Pernyataan MARIYUN tertanggal 5 Agustus 1999, yang membatalkan pemberian tanah obyek sengketa kepada MUSRIYATI serta MUSRIYATI menyetujui / tidak keberatan dibatalkan ;

Bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata untuk bukti T-6 tanpa ada aslinya, sedangkan untuk bukti yang lainnya sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 05 Desember 2017, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mengajukan hal-hal lain, namun memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan terlebih dulu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, untuk itu dimuka sidang Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.6, alat bukti tersebut kesemuanya telah diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas, maka haruslah ditentukan terlebih dahulu apakah yang menjadi sumber perselisihan dalam perkara, untuk itu ditinjau dari dalil - dalil yang diajukan oleh kedua belah pihak -

Halaman 9 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti

dapat disimpulkan bahwa : “apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena telah menguasai tanah darat Eks Petok D Nomor 230, Persil 4, Klas D.1, terletak di Jalan Kendalsari Gang 1/18, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, seluas 244 M² milik Penggugat” ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal seluruh dalil gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan atas pemberian tanah darat Eks Petok D Nomor 230, Persil 4, Klas D.1, terletak di Jalan Kendalsari Gang 1/18, Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, seluas 244 M² oleh Mariyun (almarhum) bersama-sama dengan Musriati (almarhumah) dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Mariyun (almarhum), tertanggal 5 Agustus 1999, adalah sudah sah dan tidak bisa dirubah kembali sebagaimana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor 323/Pdt.G/2016/PN.Sby., (vide bukti T.2), sehingga Tergugat dalam memperoleh tanah objek sengketa seluas 244 M² telah diperoleh sesuai prosedur hukum yang berlaku dan telah dikuatkan dengan perkara Nomor 323/Pdt/G/2016/PN.Sby., yang telah diputus pada tanggal 14 Desember 2016 dan berdasarkan catatan dari Panitera Pengadilan Negeri Surabaya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016 putusan in casu telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti secara seksama dari dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan didalam alat bukti surat yang bertanda T.2 secara tegas terhadap alasan-alasan diajukannya gugatan perkara ini serta obyek perkara gugatan **mempunyai kesamaan** dengan obyek perkara gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 323/Pdt/G/2016/PN.Sby., tanggal 14 Desember 2016 dan berdasarkan catatan dari Panitera Pengadilan Negeri Surabaya terhitung sejak tanggal 31 Desember 2016 putusan in casu telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti yang didalam putusan perkara a quo **telah pula ditentukan secara pasti status kepemilikan tanah terperkara, yaitu kepada Tergugat**, sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena telah dipertimbangkan

Halaman 10 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

secara jelas dan pasti didalam putusan perkara sebagaimana dimaksud diatas, dengan demikian keadaan ini telah memenuhi azas **Ne bis in idem**, sebagaimana dengan berpedoman pada **yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *"Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama"* serta **Yurisprudensi Nomor 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969**, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *"Penggugat Kasasi mengajukan sebagai keberatan kasasi bahwa dalam perkara No.80/1964/Pdt.Tjn., tak dapat diterapkan azas tersebut (ne bis in idem), karena dalam perkara tersebut dasar hukum perkara yang disengketakan adalah mengenai warisan sedangkan dalam perkara yang sekarang disengketakan dasar hukumnya adalah mengenai hubungan jual beli. Disamping itu juga pihak Tergugat dalam perkara No.80/1964/Pdt.Tjn., sekarang menjadi Penggugat. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut sudah tepat karena status sawah yang disengketakan dalam perkara No.80/1964/Pdt.Tjn., sudah ditetapkan berstatus tanah sikep. Baik dengan dasar hukum waris maupun dengan dasar hukum jual beli tidak akan mempengaruhi bahwa mengenai sawah sengketa sudah pernah ditentukan oleh Pengadilan Negeri sebagai kesikepan"* ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, demi terwujudnya **kepastian hukum** dalam sengketa tanah perkara yang diperselisihkan dalam gugatan sekarang ini adalah merupakan suatu keharusan bahwa dalam hubungan gugatan sekarang ini diperlakukan azas hukum **Ne bis in idem** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas merupakan gugatan yang mengandung azas **ne bis in idem**, dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak karena **ne bis in idem**, maka tuntutan lainnyapun tidak perlu dipertimbangkan ;

Halaman 11 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat akan pasal 1865 KUH Perdata, pasal 163 HIR, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in idem ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 15 JANUARI 2018 oleh kami R. ANTON WIDYOPRIONO,S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, ROCHMAD, S.H., dan DEWI ISWANI, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari : SELASA, tanggal 23 JANUARI 2018 dengan dibantu oleh WAHYU WIBAWATI,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Penggugat / Kuasa Penggugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R O C H M A D,S.H.

R.ANTON WIDYOPRIONO,S.H,M.H.

DEWI ISWANI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYU WIBAWATI, S.H.

Halaman 12 Putusan Nomor 527/Pdt.G/2017/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	550.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
JUMLAH	Rp.	651.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)